

1518703-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... THIAGO e BRUNO TEODORO DE SOUZA, qualificado nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal, porque teria, no dia 18 de agosto de 2022, por volta de 16h45min, na Rua Coronel Xavier de Toledo, na saída da estação Anhangabaú do metrô, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518703-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518703-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO TEODORO DE SOUZA e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

LUCAS SANTOS THIAGO e BRUNO TEODORO DE SOUZA, qualificado nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal, porque teria, no dia 18 de agosto de 2022, por volta de 16h45min, na Rua Coronel Xavier de Toledo, na saída da estação Anhangabaú do metrô, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre eles e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, com violência, para proveito de todos, 1 (um) cordão de ouro, avaliado em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Cassio Dalaqua, sendo certo que, depois de subtraída a coisa, empregaram grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para todos.

Segundo consta na denúncia, na data e no local dos fatos, "ao avistarem a vítima na rua, decidiram subtrair-lhe os bens. Enquanto o terceiro agente não identificado dava guarida aos denunciados, BRUNO puxou o cordão de ouro do pescoço de Cassio, arrebatando-o. Em seguida, LUCAS se aproximou e colocou a mão na cintura simulando estar armado e ameaçou a vítima dizendo: "não vem não, porque não vai dar para você não". Os agentes então fugiram correndo. Ocorre que a vítima, policial militar, foi atrás dos roubadores e durante a perseguição pediu ajuda a guardas civis municipais

que estavam nas proximidades, os quais conseguiram alcançar e deter LUCAS. Já o ofendido continuou correndo e alcançou BRUNO, que reagiu e entrou em luta corporal com Cassio. Os seguranças do metrô ajudaram a imobilizar o denunciado. O cordão de ouro não foi recuperado assim como o terceiro indivíduo não foi detido."

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido suas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas. (fls. 59/60).

A denúncia foi oferecida às fls. 77, tendo sido recebida às fls. 81/82, mantendo-se as prisões preventivas.

Os réus foram citados (fls. 102 e 103), tendo o corréu Lucas apresentado resposta à acusação (fls. 98) por meio de seu advogado constituído (fls. 56), ao passo que o corréu Bruno apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública, por ocasião da audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que houve a ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima Cássio Dalaqua e os depoimentos das testemunhas Gilson Lucas da Silva e Marçal Custodio de Arruda, tendo sido os réus interrogados ao final.

Na fase do artigo 402, do Código Penal, a Defesa do réu Lucas solicitou a concessão do prazo de 03 (três) dias a fim de verificar se o local possui câmeras de vigilância para que possam ser disponibilizadas nos autos.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público (fls. 130/136) a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia vez que comprovada autoria e materialidade delitiva, a partir da prova oral e documental produzida nos autos. Quanto à dosimetria da pena, requereu sua fixação acima do mínimo legal, visto que Lucas estava em cumprimento de pena em regime aberto, enquanto Bruno é duplamente reincidente. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da reincidência dos réus e, por fim, a fixação do regime prisional fechado para desconto da reprimenda.

Já, a Defesa (LUCAS - fls. 139/149 e, BRUNO - fls. 166/170) invocando os princípios constitucionais da garantia a ampla defesa e da presunção de inocência pugnou pela absolvição dos réus por falta de provas concludentes para a condenação deles, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, diante da não configuração da situação de violência ou grave ameaça, pugnou pela desclassificação para o crime de furto. Por fim, em caso de condenação requereu fixação da pena dos réus no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência (no tocante ao réu Bruno) e, por fim, fixação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de avaliação (fls. 23), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia, a despeito das negativas dos acusados durante o interrogatório judicial.

Vejamos.

Os réus, na fase policial, apresentaram suas versões acerca dos fatos (fls. 6/7). Ouvido em Juízo, Bruno afirmou ser solteiro, ter três filhos, ter concluído o Ensino Médio Completo, estar desempregado, ser viciado em drogas e bebidas alcoólicas. Confessa parcialmente os fatos narrados na denúncia. Disse que, naquela ocasião, estava sozinho, avistou o corréu Lucas e lhe pediu isqueiro para acender um cigarro. Neste ínterim, passou pelo local a vítima Cássio, que usava uma corrente de ouro. Então, o réu arrancou a corrente, ela estourou e saiu correndo, com a vítima no seu encalço. Veio a ser preso pelos seguranças do Metrô, mas,

quando percebeu que a vítima estava correndo atrás dele, soltou a corrente no chão, a fim de não permanecer na posse da "res furtiva". Nega que estivesse agindo em concurso de agentes com o corréu Lucas.

O corréu Lucas afirmou ser amasiado, ter dois filhos, ter estudado até a 3ª Série, ser aposentado, ser viciado em cigarro apenas. Nega os fatos, afirmando que não teve nenhum envolvimento naquela ocorrência. Disse que estava parado defronte a um Mac Donald's que existe no local dos fatos, quando Bruno se aproximou e pediu a brasa de seu cigarro, o que o réu assentiu. Contudo, logo em seguida, Bruno arrancou a corrente da vítima e lhe acusou de estar agindo em concurso com o corréu. Lucas disse que possui uma deficiência física em seu braço, o que faz com que ele fique meio encurtado na altura da cintura. Acredita que, por este motivo, a vítima tenha se confundido e dito que Lucas a teria ameaçado. Ressaltou que se encontrava naquele local porque iria até a Caixa Econômica Federal resolver o problema do seu benefício. Por fim, disse também que se sentiu ameaçado pelas palavras desferidas pela vítima e, se dirigiu ao posto da Guarda Civil Metropolitana para solicitar auxílio, porém, não sabe por qual razão acabou preso. A confissão prestada em Juízo pelo acusado Bruno, ainda que parcial, é de de espontaneidade inquestionável, demonstrando à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima Cássio Dalaqua, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "por volta das 16:45, estava entrando numa livraria, que fica localizada na Rua Coronel Xavier de Toledo, quando um indivíduo chegou por trás do declarante e puxou seu cordão de ouro, arrebatando o mesmo. Ao virar para trás, viu o indivíduo que pegou seu cordão, sendo este de cor parda, de blusa de lã e que imediatamente um outro indivíduo se aproximou e colocando a mão na cintura, como se estivesse armado, disse "não vem não, porque não vai dar para você não". Este último, era de cor branca e estava com uma blusa de cor cinza e que ainda havia um terceiro indivíduo, que não conseguiu identificar. Os três indivíduos então saíram em fuga e que o declarante começou a perseguir os dois primeiros e que como havia uma guarnição da GCM próxima dos fatos, a equipe logo conseguiu fazer a detenção do indivíduo que estava de cinza e que nesta Delegacia sabe se chamar Lucas Santos Thiago e em relação ao primeiro indivíduo, este continuou em fuga e que próximo a estação do metrô do Anhangabaú, o declarante conseguiu deter o indivíduo, sendo que nesta Delegacia, sabe se chamar Bruno Teodoro de Souza e que ao entrar em luta corporal com o mesmo, teve o auxílio do seguranças do metrô para fazer a imobilização. Relata o declarante que não conseguiu recuperar seu cordão, pois provavelmente Bruno passou para o terceiro autor que conseguiu fugir do local e que nenhum dos dois abordados estavam com qualquer tipo de arma. O declarante afirma que não ficou lesionado nem quando teve o cordão arrancado do seu pescoço e nem quando abordou Bruno para imobilizá-lo e que seu cordão estava avaliado em mais ou menos R\$ 1500,00 (mil e quinhentos reais)." Em juízo, Cássio afirmou que no dia dos fatos estava passeando pela região central da Cidade de São Paulo na companhia de sua esposa. Pararam defronte uma livraria para olhar uma vitrine, momento em que sentiu uma mão em seu pescoço e lhe foi retirada sua corrente de ouro pelo acusado Bruno. Quando fez menção de tentar reagir, o comparsa de Bruno, o corréu Lucas fez menção de estar armado e, como a vítima, apesar de policial, não estava armado, resolveu não reagir. Neste ínterim, os acusados correram cada um para um lado e, a vítima saiu no encalço de Bruno. Na altura da estação Anhangabaú do Metrô, solicitou auxílio para os seguranças da estação e conseguiram prendê-lo. Enquanto isso, o corréu Lucas veio a ser preso por Guardas Civis Metropolitanos que também estavam nas proximidades. Some-se que a vítima reconheceu os acusados de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 8), bem como durante a audiência de instrução e julgamento os dois acusados sem titubear.

A testemunha Gilson Lucas da Silva, em fase policial (fls. 2/3), relatou que "que é agente de segurança do metrô e que por volta das 16:45, estava no acesso do metro que fica localizado na Rua Coronel Xavier de Toledo, quando viu de longe uma vítima correndo atrás de um autor e gritando para que pegassem o mesmo. Ao se aproximar do acesso do metrô, o indivíduo que nesta Delegacia sabe se chamar Bruno Teodoro de

Souza, que estava com uma blusa de lã, ao se deparar com a equipe de seguranças do metrô, logo se rendeu, levantando os braços e que logo a vítima, que depois se identificou como policial militar, chegou e imobilizou Bruno e disse que o mesmo e um outro indivíduo, que já estava detido pela GCM, puxaram seu cordão de ouro do pescoço e que ao virar, ainda foi ameaçado, com um dos indivíduos colocando a mão na cintura. Questionado acerca dos fatos, Bruno, que não portava nada de ilícito negou que tivesse subtraído o cordão da vítima e que após encontrar com os agentes da Guarda Municipal que detiveram o primeiro autor, sabendo este se chamar Lucas Santos Thiago, que também nada de ilícito portava, conduziram ambos a esta Delegacia Policial, sendo necessário o uso de algemas por receio de fuga dos mesmos."

A testemunha Marçal Custódio de Arruda, em fase policial (fls. 4) apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Os dois seguranças do Metrô nos informaram que, no dia dos fatos, estavam defronte a Estação Anhangabaú realizando a segurança do local, quando avistaram um homem correndo (réu Bruno) sendo perseguido por outro homem (a vítima Cássio). A vítima solicitava auxílio, pedindo que Bruno fosse preso porque a havia roubado. Assim que entrevistaram, Bruno já levantou suas mãos e se rendeu para os seguranças do Metrô. Apesar da prisão em flagrante, a corrente de ouro da vítima não foi mais localizada. O comparsa do réu foi preso pela Guarda Civil Metropolitana, segundo vieram a saber.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão, convido notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa. Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. A hipótese retratada nos autos, de fato, é a prevista no artigo 157, §1º, do Código Penal, vez que os réus se apoderaram dos bens e, empregaram a grave ameaça contra a vítima a fim de assegurar a posse sobre ele, sendo impossível a desclassificação do delito para àquele previsto no artigo 155, do Código Penal. A violência e a grave ameaça contra a vítima, para salvaguardar a posse da "res", ficou cabalmente comprovada nos autos.

Configurada, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, ainda que o terceiro comparsa não tenha sido identificado.

Isso porque a participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento. Extra-se da denúncia que "Enquanto o terceiro agente não identificado dava guarida aos denunciados, BRUNO puxou o cordão de ouro do pescoço de Cassio, arrebatando-o. Em seguida, LUCAS se aproximou e colocou a mão na cintura simulando estar armado e ameaçou a vítima dizendo: "não vem não, porque não vai dar para você não". Os agentes então fugiram correndo."

Frise-se que, a versão dos fatos apresentada pelo acusado Bruno, no sentido de que teria agido isoladamente, ou seja, sem o concurso com o corréu Lucas não se sustenta em Juízo, vez que, em sede de delitos patrimoniais a palavra da vítima assume relevo importante. E, no caso em tela, a vítima Cássio, policial militar, apresentou relato seguro, nos informando que, após ter sido arrancada sua corrente de ouro do pescoço, o corréu Lucas fez menção de estar armado, evitando assim que a vítima, desde logo, saísse no encalço de Bruno. Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão parcial de Bruno, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo. Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusados, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

RÉU LUCAS SANTOS THIAGO

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 um sexto, visto que praticou crime durante período de cumprimento de pena em regime aberto (Proc. 0006798-19.2021.8.26.0041 – fls. 51), o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021).

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 53/56 e certidão de fls. 51/52 o réu possui maus antecedentes, mas serão valorados na segunda fase.

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente, como se depreende da certidão de fls. 51/52 (Processo 1526162-55.2020.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 10/02/2021), incidindo aumento de 1/6 (um sexto).

Fica a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, no patamar de 1/3 (um terço).

Fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e/ou as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça, nos termos do artigo

44, do Código Penal não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, considerando-se a reincidência tampouco tem direito à suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).
À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

RÉU BRUNO TEODORO DE SOUZA

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nos autos qualquer elemento que enseje a valoração negativa de alguma das circunstâncias judiciais. Embora na FA de fls. 53/58 haja outra ação em andamento (Proc. 1523290-33.2021.8.26.0228), é cediço que tal fato não pode ensejar aumento na pena base (Súmula 444 do STJ).

Fica a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é reincidente (Processo 0010561-65.2016.8.26.0635, com trânsito em julgado para a defesa em 04/02/2020 - fls. 47/48). Há que se aumentar a pena-base em 1/6 (um sexto). Contudo, o réu confessou parcialmente os fatos. Desta forma, de acordo com entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, deve compensar parcialmente agravante da reincidência.

Fica a pena intermediária em em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, no patamar de 1/3 (um terço).

Fica a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e/ou as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 44, do Código Penal não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, considerando-se a reincidência tampouco tem direito à suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus:

1-) LUCAS SANTOS THIAGO, RG 75.050.762, por infração ao artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias, em regime inicial fechado e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

2-) BRUNO TEODORO DE SOUZA, RG 55.580.118, CPF 475.939.728-01, por infração ao artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento

de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomendem-se os réus.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intímem-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandados de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intímem-se. Comunique-se.

São Paulo, 12 de dezembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA